

1510107-17.2022.8.26.0177

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Ante o exposto, CONDENO ARTHUR ARISTOTELES AGUIAR, qualificado nos autos, À PENA DE 10 (DEZ) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma acima mencionada, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

AUTORIZO a destruição da droga apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Boa Vista, 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510107-17.2022.8.26.0177 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510107-17.2022.8.26.0177

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3011205/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 23031011 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ARTHUR ARISTOTELES BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

Dispensado o relatório.

DECIDO.

Cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo toxicológico (fls. 84/86) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É que o réu, na fase judicial, confirmou o ocorrido, alegando que a maconha apreendida era para seu consumo pessoal.

E as suas alegações encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Nesse sentido, os guardas municipais ANTONIO EDSON e HUDSON CRUZ, na fase judicial, confirmaram a diligência e a localização das drogas em poder do denunciado.

Portanto, de fato, houve a comprovação da conduta do denunciado em trazer consigo a droga apreendida para consumo pessoal, conduta que se enquadra no disposto pelo artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em arremate, cabe salientar que, a nosso ver, a tipificação da conduta de portar drogas é constitucional, pois encontra amparo em lei, cuja constitucionalidade presume-se.

Na verdade, trata-se de opção legislativa, por critérios de segurança pública e saúde pública, bens jurídicos constitucionais, cuja proteção afigura-se absolutamente razoável e justificável.

Além do mais, não há mais direitos ilimitados em nosso ordenamento jurídico, de sorte que o princípio da liberdade individual daquele que pratica a conduta cede, ante os interesses da coletividade.

Desse modo, típica a conduta, de sorte que passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais dos artigos 28, §§ 3º e 4º, e 42, ambos da Lei n.º 11.343/06, a pena deve ser fixada em 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Justifica-se a cominação, por conta dos maus antecedentes criminais e da reincidência do réu, destacando-se que já foi condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Ante o exposto, CONDENO ARTHUR ARISTOTELES AGUIAR, qualificado nos autos, À PENA DE 10 (DEZ) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma acima mencionada, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

AUTORIZO a destruição da droga apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA